

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1167/2538

นางชื่นชนก ณ ป้อมเพชร

โจทก์

นายบรรลือศักดิ์ ไชยรัชต์

จำเลย

นายบรรลือศักดิ์ ไชยรัชต์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามกฎหมาย คืบค้ำขึ้นศาลให้จำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า สัญญาระหว่าง โจทก์และจำเลย เป็นสัญญาต่างตอบแทนหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย เหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 100) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารและขนย้ายทรัพย์สิน ของจำเลยตลอดจน บริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 16214 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี (แสน แสบ) กรุงเทพมหานคร หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอนอาคารที่ ปลุกสร้างของจำเลยได้ โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่ โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 (วันครบกำหนดบอกเลิก สัญญา) จนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดิน คืบให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอที่ว่า ถ้าจำเลย ไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอน อาคารสิ่งปลูกสร้างของ จำเลยได้ โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้ยกฟ้องแย้ง จำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 90) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระตามคำ พิพากษา หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 94)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา จำเลยจะต้องนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาล และจะต้องนำเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษามาวางศาลหรือ หาประกันให้ไว้ต่อศาลด้วย เมื่อปรากฏว่าจำเลยมิได้นำค่าฤชา ธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์หรือหาประกันไว้ต่อศาล จึงเป็นการไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ อนึ่งการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาต้องเสียค่าคำร้องตามตาราง 2(3) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจำเลยเสียค่าคำร้องมา 200 บาท เกินมา 160 บาทให้คืนส่วนที่เกินแก่จำเลย

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา จำเลยจะต้องนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาล และจะต้องนำเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษามาวางศาลหรือ หาประกันให้ไว้ต่อศาลด้วย เมื่อปรากฏว่าจำเลยมิได้นำค่าฤชา ธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์หรือหาประกันไว้ต่อศาล จึงเป็นการไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ อนึ่งการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาต้องเสียค่าคำร้องตามตาราง 2(3) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจำเลยเสียค่าคำร้องมา 200 บาท เกินมา 160 บาทให้คืนส่วนที่เกินแก่จำเลย

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม สิริเจริญสุข-ชยันนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ